

1501008-35.2020.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sérgio Cedano
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 3139/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Indiciado:
VICTOR HUGO FEITOSA DA SILVA

Aos 18 de abril de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
2ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:
1501008-35.2020.8.26.0616 - Controle 2020/000992
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 3139/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA
Indiciado:
VICTOR HUGO FEITOSA DA SILVA

Aos 18 de abril de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o(a) Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, o DD. Defensor Público Dr. Bruno Shimizu Silva e o réu Victor Hugo Feitosa Da Silva. Presentes a testemunha Isaias Cardoso da Silva. Ausente a testemunha Luis Emiliano Silva de Lima, sendo informado nos autos que encontra-se internado. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva do policial Luis Emiliano, o que foi homologado pelo Juízo. Ato contínuo, o réu foi interrogado. Inquiridas as testemunhas, interrogado(a,s) o(a,s) acusado(a,s), todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com

seu Defensor(es). Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: ""Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, etc. VICTOR HUGO FEITOSA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 15h50min, na Rua Queiroz, na altura do numeral 270, Jardim Carolina, nesta cidade e comarca de Itaquaquetuba, o denunciado, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 40 (quarenta) porções com a droga nominada crack, com peso líquido de 4.4g, 69 (sessenta e nove) porções com cocaína, com peso de 36.92g e 84 (oitenta e quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 67.7g conforme o auto de exibição e apreensão de fl. 10/11 e o laudo de constatação a fls. 19/22. Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionados, o denunciado, deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou as substâncias supramencionadas em uma pequena bolsa escolar e permaneceu em via pública a espera de usuários. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento foram informados por populares acerca da ocorrência de tráfico no endereço dos fatos. Se dirigiram ao lugar indicado e visualizaram o denunciado em via pública. Ao perceber a presença policial o denunciado dispensou um estojo e tentou empreender fuga, porém foi detido. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto, na bolsa anteriormente dispensada foram encontrados os entorpecentes supramencionados além do valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) em espécie. Indagado informalmente o denunciado admitiu a traficância. Diante dos fatos o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Regularmente notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 70) e a denúncia foi recebida (fls. 72). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. A ação é procedente. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. A materialidade crimínosa se corrobora sem espeque de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 10/11), além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 95/97. O réu em seu interrogatório confessou os fatos. A autoria crimínosa pertinente ao depósito, com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste. Os policiais militares ISAIAS CARDOSO DA SILVA e LUIS EMILIANO SILVA DE LIMA afirmaram que foram avisados por populares que na Rua Queiroz era realizado tráfico de drogas, deslocou-se até o final da referida via onde avistou um indivíduo, que, ao se deparar com a presença policial, dispensou uma pequena bolsa escolar e saiu correndo, como o patrulhamento era de motocicleta conseguiu ir atrás daquele indivíduo e detê-lo; em busca pessoal com o indivíduo identificado como VICTOR HUGO FEITOSA DA SILVA nada de ilícito, porém na bolsa em que o mesmo havia dispensado em seu interior foram encontradas 40 eppendorfs de cocaína, 69 papелotes de cocaína, 84 trouxinhas de maconha e a quantia de quinhentos e quarenta reais; indagado no sítio dos fatos, o abordado confessou o tráfico de drogas; diante dos fatos foi dado voz de prisão e a sua condução para a Delegacia de Polícia. Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta. Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multas. Com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 faz jus o réu à redução da pena em 2/3, pois nada indica faça parte de organizações crimínosas, assim como é primário e goza de bons antecedentes, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal. Não há

agravantes. Presente a atenuante da confissão. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado. O Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a quatro anos, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu VICTOR HUGO FEITOSA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impondo ao réu a pena privativa de liberdade no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, no mínimo legal a unidade, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade deste último, por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Uma vez que encontra-se solto, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condono o acusado, ainda, a suportar o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer; Pelo Defensor e pelo réu foi dito que não desejam recorrer. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 1270 e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Victor Hugo Feitosa Da Silva

Réu(é):